

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 747/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
หล่มสัก

โจทก์

นายชัยชาญ แก้วกลิ่น

จำเลย

นายชัยชาญ แก้วกลิ่น จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13,89 ฐานมีแอมเฟตามีน ไฮโดร
คลอไรด์ ไว้เพื่อจำหน่าย จำคุก 6 ปี ฐานขายแอมเฟตามีน ไฮโดรคลอไรด์ จำคุก 6 ปี
รวมจำคุก 12 ปีคำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนและคำให้การของ
จำเลยในชั้นศาลเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกจำเลย
8 ปี ฯลฯ

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ
83,85,84)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยตีราคาประกัน120,000 บาท
(อันดับ 65)

คำสั่ง

พิจาระห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราวระหว่าง
ฎีกา จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราวระหว่าง
ฎีกา จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(เสียง ตรีวิมล-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>